

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (□□처 □□□□부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2018.10.30. 2018.10.30.	회신기일	2018.11.29. 2018.11.29.

□□처 □□□□부, △△△국립공원사무소
(○○○ ○○ 및 ○○, 행정상 통보)

제 목 행위허가(협의) 원상회복예치금 미부과
관 계 기 관 □□처 □□□□부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황(행위허가(협의) 원상회복예치금 미부과 현황 [공원자연환경지구])

구분	사 업 명	사업규모	신청인	위치	협의일	담당자
1	건축신고(농업용 창고)	80㎡	○○○ 외1	○○읍 ○○리 ○○○-○, ○○○-○	'16.04.27.~	일반직 ○급 ○○○
2	가설건축물 축조(농업용창고)	18㎡	○○○	○○읍 ○○리 ○○○-○	'16.08.10.~	
3	가설건축물 축조(임시창고) 설치 존치기간 연장	21㎡	농업회사 ○○ (주)△△△○○○	○○면 ○○리 ○○○	'16.08.30.~	
4	가설건축물 신고(농업용 창고)	19.8㎡	○○○	○○읍 ○○리 ○○○	'16.08.27.	
5	가설건축물 축조(농업용창고)	18㎡	○○○	○○면 ○○리 ○○○○-○	'18.02.28.~	일반직 ○급 ○○○
6	건축신고(농업용 창고)	50㎡	○○○	○○면 ○○리 ○○○○	'18.03.28.~	
7	가설건축물 축조(농업용창고)설치 존치기간 연장	18㎡	○○○	○○면 ○○리 ○○○	'18.04.03.~	
8	가설건축물 축조(농업용창고)	18㎡	○○○	○○읍 ○○리 ○○	'18.04.10.~	
9	가설건축물 축조(농업용창고)설치 존치기간 연장	21㎡	○○○	○○면 ○○리 ○○○-○	'18.50.08.~	
10	건축신고(농업용 창고)	34㎡	○○○	○○면 ○○곡리 ○○-○	'18.05.08.~	

※ 미부과 사유: 공원내 거주하는 지역주민으로 오인판단

2. 지적내용

- 자연공원법제22조(원상회복비용의 예치 등)제1항에 따라 공원관리청은 법제24조 제2항의 규정에 의하여 자연공원의 점용 또는 사용허가를 받고자 하는 자에게 원상회복에 소요되는 비용을 현금 또는 지급보증서 및 보증보험증권으로 예치하게 할 수 있음
- 환경부 「자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침(자연자원과-3682호, 2006.10.23.)」에 따르면 지역주민이 공원자연환경지구내 주거용 또는 1차산업용 건축물이나 공작물을 신축·증축·개축·재축·이축하는 행위, 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 직접 시행하는 행위 등의 경우 예치금 면제대상으로 정하고 있음

※ 자연공원법제18조 : 지역주민이란 공원구역에 거주하는자로서 주민등록이 되어있는 자를 말함

- △△△국립공원사무소는 ○○시 ○○읍 ○○리 ○○○○번지내 가설건축물 축조(농업용 창고) 등 10건에 대한 허가처리를 하면서 공단 예치업무처리지침에 따르면 공원 구역에 거주하는자로서 주민등록이 되어있는 자에 한하여 원상회복예치금을 면제하도록 하고 있으나 행위허가 담당자는 신청인을 지역주민으로 오인 판단하여 원상회복예치금을 부과하지 않은 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ ○○○ ○○ 및 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【**■■처 ■■■■부**】

- 행위허가(협의) 원상회복예치금 부과 업무를 소홀히 한 업무 담당자 일반직 ○급 ○○○는 신분상 ○○ 처분을 하고, 일반직 ○급 ○○은 7번 무단형질변경에 따른 가중처벌 법규 미적용과 병합하여 ○○ 처분

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○ ○	인·허가	△△△국립공원사무소 (●●●국립공원사무소)	○○	7번과 병합 ○○
일반직 ○급	○○○	인·허가	△△△국립공원사무소	○○	

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 인·허가 관련 지침 준수 철저 및 재발방지를 위한 직원 교육 시행